

**Nr. 102 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Hypothekenzinsen.
16. Juni 1936***R 22/328, Bl. 371–373 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Durch die Gesetze über die Zinsermäßigung bei Kreditanstalten und bei den öffentlichen Anleihen vom 24. Januar und 27. Februar 1935 (RGBl. I S. 45 und S. 286)² hat die Reichsregierung durchgreifende, aber auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit aufgebaute Maßnahmen zur Ermäßigung der Zinsen auf dem Kapitalmarkt eingeleitet. Auf Grund dieser Gesetze sind die Zinsen der Pfandbriefe und der öffentlichen Anleihen, von einigen Ausnahmen abgesehen, allgemein auf 4½ vom Hundert ermäßigt worden. Die Kreditanstalten und öffentlichen Körperschaften, die die im Zins gesenkten Schuldverschreibungen ausgegeben haben, haben die Zinsermäßigung an ihre eigenen Schuldner weitergegeben. Auf dem Gebiet des Realkredits hat sich dies dahin ausgewirkt, daß die Hypotheken der Grundkreditanstalten seit dem 1. Oktober 1935, von den Aufwertungshypotheken abgesehen, in der Regel nur noch mit 4½ vom Hundert (zuzüglich des Verwaltungskostenbeitrags) zu verzinsen sind. Andere Hypothekengläubiger, die von den Gesetzen nicht unmittelbar betroffen wurden, namentlich Körperschaften und Anstalten, haben sich dieser Zinsermäßigung freiwillig angeschlossen. So sind z.B. die Sparkassen mit dem Hypothekenzins allgemein auf einen Satz, der zwischen 4 und 5 vom Hundert liegt, heruntergegangen. Das gleiche gilt für die Versicherungsträger der Sozialversicherung. Auch die privaten Versicherungsgesellschaften, die bereits früher den Hypothekenzins auf 5½ vom Hundert ermäßigt hatten, haben ihn mit Wirkung vom 1. Januar 1936 an im allgemeinen auf 5 vom Hundert gesenkt.

Im Gegensatz hierzu sind Hypothekengläubiger der freien Hand noch vielfach bei Zinssätzen stehengeblieben, die zu einer Zeit vereinbart worden sind, als die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich andere waren als heute, und die jetzt nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Hypothekenzinsen in Höhe von 8 oder 9 vom Hundert, wie sie auch bei einwandfrei gesicherten Hypotheken des freien Marktes heute noch Vorkommen, stellen eine unerträgliche Belastung des Schuldners dar, sie sind nach der allgemeinen Wirtschaftslage nicht gerechtfertigt und stehen im Widerspruch zu den Grundsätzen nationalsozialistischer Wirtschaftspolitik. Dies wird in zahlreichen Fällen auch von den Gläubigern selbst nicht verkannt. Wenn sich diese gleichwohl zu einer Zinsermäßigung aus freien Stücken nicht entschließen können, so beruht das vielfach darauf, daß die Gläubiger mit der Möglichkeit einer zwangsweisen gesetzlichen Zinssenkung rechnen. Sie befürchten, in diesem Fall durch eine vorherige freiwillige Zinsermäßigung ihre Lage zu verschlechtern.

Aus diesem Grunde erscheint es notwendig, durch eine gesetzgeberische Maßnahme die erforderlichen Voraussetzungen für eine Angleichung der Zinssätze der Hypotheken des freien Marktes an die Zinssätze der Anstaltshypotheken zu schaffen. Dabei ist nicht an einen gesetzlichen Zwangseingriff gedacht. Vielmehr kann es sich nur darum handeln, den Weg weiterzugehen, der mit den Zinsermäßigungsgesetzen vom Januar und Februar 1935 beschritten worden ist. Das Gesetz will in erster Linie die Gläubiger dazu anregen, freiwillig die Zinsen auf den Satz zu ermäßigen, der nach

¹ Vorlage des RJuM. Mit GesEntw., Entwürfen von zwei DVOn und Schriftwechsel auch in: R 43 II/241b, Bl. 5–28; R 3101/15379, unfol. Die Begründung nach Erlaß des Gesetzes abgedr. in: DJ 1936, S. 1033. Vorgeschichte s. ARH II/2, Nrr. 269, 283.

² S. ARH II/1, Nrr. 81, 85 P. 7, 106 P. 14.

der allgemeinen Wirtschaftslage und den besonderen Umständen des einzelnen Falls angemessen ist. Können sich Gläubiger und Schuldner über den angemessenen Zinssatz nicht einigen, so soll es Sache des Richters sein, die Einigung unter den Parteien zu vermitteln. Nur dann, wenn auch mit Hilfe des Richters eine Vereinbarung nicht zustande kommt, soll der Richter den angemessenen Zinssatz seinerseits bestimmen. Eine Zinszahlung, die über diesen Satz hinausgeht, kann der Gläubiger, solange das Gesetz gilt, nicht verlangen³.

Wie der angemessene Zinssatz zu bestimmen ist, wird des näheren in Richtlinien geregelt, die gleichzeitig mit dem Gesetz erlassen werden sollen⁴. Danach ist grundsätzlich von einem Zinssatz von 5 vom Hundert für erststellige, 5½ bis 6 vom Hundert für zweitstellige Hypotheken auszugehen. Es sei darauf hingewiesen, daß dieser Bestimmung über die Zinshöhe nicht eine zu weitgehende Bedeutung beigelegt werden darf. Die Richtlinien haben lediglich den Zweck, dem Richter die Auffindung des im Einzelfall angemessenen Zinses zu erleichtern. Der angegebene Zinssatz ist deshalb keineswegs als der allgemein und auf die Dauer gültige Normalzins für den Realkredit anzusehen. Vielmehr stellt er lediglich die erforderliche Grundlage für eine der gegenwärtigen Wirtschaftslage angepaßte Durchführung der Zinsermäßigung bei den Hypotheken des freien Marktes dar.

Die Zinsbestimmung durch den Richter hat nach dem Entwurf bindende Kraft nur so lange, als das Gesetz selbst gilt. Seine Geltung soll zunächst auf die Zeit bis zum 30. Juni 1939 beschränkt werden⁵. Dieser zeitlichen Begrenzung liegt der Gedanke zugrunde, daß die Mitwirkung des Richters bei der Zinsbestimmung nicht über den Rahmen des im Allgemeininteresse Notwendigen ausgedehnt werden soll. Auf eine Fortgeltung des Gesetzes kann verzichtet werden, sobald sich die Hypothekenzinsen allgemein dem wirtschaftlich angemessenen Satz angepaßt haben und deshalb eine Zinsbestimmung durch den Richter nicht mehr notwendig ist. Abgesehen davon soll durch die zeitliche Begrenzung eine allzu starre Bindung für die Zukunft vermieden werden⁶.

Die vorgesehene Regelung ist auf den langfristigen Realkredit beschränkt. Ausgenommen sind die Hypotheken der Kreditanstalten, die den Hypothekenzins bereits aufgrund der Zinsgesetze vom Januar und Februar 1935 ermäßigt haben. Darüber hinaus sind auch die Hypotheken der sonstigen Anstaltsgläubiger, die unter staatlicher Aufsicht stehen, und der öffentlichen Gebietskörperschaften ausgenommen. Bei diesen Gläubigern erscheint eine Mitwirkung der Gerichte zur Durchführung der Zinsermäßigung nicht notwendig. Sollten sie sich nicht freiwillig bereit finden, den Zinssatz auf das angemessene Maß zu senken – dies haben die meisten Anstaltsgläubiger, wie erwähnt, bereits getan –, so können sie durch allgemeine Maßnahmen im Aufsichtswege dazu angehalten werden⁷. In Übereinstimmung mit der bisherigen Zinsgesetzgebung sind ferner Hypotheken ausgenommen, die zur Deckung von im Ausland aufgenommenen Anleihen dienen. Auch auf Aufwertungshypotheken soll das Gesetz grundsätzlich keine Anwendung finden. Nur für Ausnahmefälle ist hier, um Härten zu vermeiden, eine Sonderregelung vorgesehen⁸.

³ Hierzu KabVorl. § 2: „*Vertragshilfe des Richters*. (1) Können sich die Beteiligten über den angemessenen Zins nicht einigen, so vermittelt der Richter auf Antrag die Vereinbarung.

(2) Kommt auch mit Hilfe des Richters eine Vereinbarung nicht zustande, so bestimmt der Richter den angemessenen Zins, über den der Gläubiger, solange das Gesetz gilt, mit seiner Zinsforderung nicht hinausgehen darf.

(3) Die Bestimmung des Richters ist maßgebend für die Zinsbeträge, die für die Zeit nach der Antragstellung zu entrichten sind; auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Zinsen kommt es dabei nicht an. Entfällt nur ein Teil einer Zinsrate auf die Zeit nach der Antragstellung, so wirkt die Bestimmung des Richters für die ganze Rate.“

⁴ Erlassen als 1. DVO vom 2. 7. 1936 (RGBl. I S. 536).

⁵ Von einer Befristung auf max. drei Jahre hatte der RWiM seine Zustimmung zum Gesetz abhängig gemacht; s. ARH II/2, Nr. 283 Ziff. I.

⁶ Gleichwohl wurde die Zinsreglementierung für Privathypotheken, nachdem sie durch VO vom 30. 3. 1939 (RGBl. I S. 716) auch in Österreich eingeführt worden war, durch das *Zweite Gesetz über Hypothekenzinsen* vom 4. 7. 1939 (RGBl. I S. 1193) dann unbefristet verlängert. Näheres s. R 43 II/241b, Bl. 33–40; R 22/329, Bl. 236ff.; R 22/330.

⁷ Zu diesem lange umstrittenen Punkt s. ARH II/2, Nr. 283 Anm. 6, 7.

⁸ Vgl. ebd. Anm. 8, 9. Eine Zinskonversion bei Aufwertungshypotheken wurde 1937 zwischen RJuM und RWiM erneut erörtert, jedoch abgelehnt und auch später nicht mehr durchgeführt; s. R 22/331.

Das gerichtliche Verfahren soll ein Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit sein. Dieses Verfahren, das die Zusammenfassung aller in einem Bezirk anhängig werdenden Sachen an einer Stelle mit besonderer Sachkenntnis ermöglicht, hat sich bei der ähnlich gestalteten Regelung der Fälligkeit von Aufwertungshypotheken bewährt.

Einen besonderen Kündigungsschutz sieht der Entwurf für die im Zins ermäßigten Hypotheken nicht vor. Der weitaus größte Teil der von dem Entwurf erfaßten Hypotheken unterliegt den allgemeinen Bestimmungen über die Beschränkung der Hypothekenfälligkeit⁹. Eine weitere Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Moratorien, die stets nur als eine Notmaßnahme zur Überwindung augenblicklicher Schwierigkeiten auf dem Kapitalmarkt zu betrachten waren, erscheint nicht erwünscht. Es darf aber als eine Selbstverständlichkeit angesehen werden, daß ein seiner Verantwortung gegenüber der Volksgemeinschaft bewußter Gläubiger eine Hypothek nicht deshalb kündigt, weil der Zins auf den nach Lage des Falls angemessenen Betrag festgesetzt worden ist.

Das Gesetz soll auch im Saarland gelten. Damit wird der Gesetzgeber auch den besonderen Wünschen gerecht, die von der saarländischen Wirtschaft wegen der Durchführung einer Zinsermäßigung für den Realkredit geäußert worden sind. Besondere Bedeutung hat das Gesetz im Saarland auf dem Gebiet des landwirtschaftlichen Realkredits, da die reichsrechtlichen Vorschriften über die Zinserleichterung für den landwirtschaftlichen Realkredit und über die landwirtschaftliche Schuldenregelung¹⁰ im Saarland nicht eingeführt sind. Soweit für die Anwendung des Gesetzes im Saarland besondere Vorschriften notwendig erscheinen, soll für das Saarland eine Sonderdurchführungsverordnung aufgrund des § 14 Abs. 2 erlassen werden¹¹.

[...] ¹²

⁹ In der Fassung des *Dritten Gesetzes über einige Maßnahmen auf dem Gebiete des Kapitalverkehrs* vom 13. 12. 1935 (RGBl. I S. 1467); s. ARH II/2, Nr. 272.

¹⁰ *Gesetz über die Zinsen für den landwirtschaftl. Realkredit* vom 31. 7. 1935 (RGBl. I S. 1057): Festsetzung des Zinses für landwirtschaftl. Inlandskredite auf 4,5%. Vgl. ARH II/1, Nr. 81 Anm. 13.

¹¹ § 14 (2) erteilte dem RJuM die allgem. Ermächtigung zum Erlaß von Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften im Einvernehmen mit den beteiligten Ressorts und fügte hinzu: „Dabei kann von den Vorschriften des Gesetzes abgewichen werden, soweit es die beteiligten Reichsminister für erforderlich halten.“ Die Durchführung im Saarland regelte die gleichzeitig mit dem Gesetz erlassene 2. DVO vom 2. 7. 1936 (RGBl. I S. 537).

¹² Folgt: Einzelbegründung. Verabschiedung im Kabinett s. Dok. Nr. 108 P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 102 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Hypothekenzinsen. 16. Juni 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d102>